

경 고 요 구

제 목 팀장 지시에 따른 조기 퇴근에 관한 사항

관 련 자 B센터 ♣팀 G 팀장

조치부서 B센터 ♣팀

내 용

1. 사건 개요

B센터 ♣팀 G 팀장은 2024년 9월 1일부터 중소기업·소상공인 방송광고 지원 발전 전략 수립, 혁신형 중소기업 방송광고 할인지원 제도 운영 및 개선 등 해당 부서 업무를 총괄하고 있다.

2025년 7월 22일, ♣팀 G 팀장은 업무상 긴박한 상황이 발생하지 않을 것이라는 판단과 그간 업무로 고생한 팀원들의 피로 해소 차원에서 본인의 재량으로 팀원들에게 17시에 조기 퇴근할 것을 지시하였다.

이에 팀원들은 자신들의 의사와는 무관하게 짧게는 19분에서 길게는 47분에 해당하는 시간만큼 조기 퇴근을 실시하였고, 해당 과정에서 별도의 연차 차감 처리는 이행하지 않았다.

[표1] ♣팀 부서원 출퇴근 시간 현황(2025년 7월 22일)

직위	성명	PC 시작	PC 종료	조기퇴근 시간	비고
팀장	G	08:59:00	18:00:00		
차장	M	08:43:00	18:20:00		
차장	H	08:05:00	17:09:00	21분	유연근무(08:00~17:30)
대리	I	08:53:00	17:15:00	45분	
대리	J	08:31:00	17:11:00	19분	유연근무(08:30~17:30)
사원	K	08:34:00	17:13:00	47분	
사원	L	08:51:00	17:15:00	45분	

2. 관련 규정 및 판단 기준

공사 「복무규정」 제12조에서는 직원의 1주간 근무시간은 40시간으로 한다고 하고 있으며, 규칙에 따라 근로시간 단축제도를 적용받는 경우와 근로계약에 달리 규정한 경우에 한하여 1주간 근무시간의 예외를 인정하고 있다.

또한 동규정 제4조 제1항에서 직원은 법령과 공사의 정관 및 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 복종하여 맡은 바 복무를 성실히 수행하여야 한다고 하고 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

2025년 7월 22일, G 팀장은 직원들에게 17시에 조기 퇴근할 것을 지시하였고, ♣팀원 5인은 G 팀장의 지시에 따라 연차휴가 차감 처리를 하지 않고 조기 퇴근을 실시하여 「복무규정 시행규칙」 제11조를 위반한 사실을 확인하였다.

이에 G 팀장은 부서 관리자로서 사규를 준수하여 성실히 부서원들을 관리하여야 함에도 불구하고, 재량권을 과도하게 사용하여 규정에 반하는 업무지시를 함으로써 「복무규정」 제4조를 위반한 사실을 확인하였다.

4. 기타 검토 사항

가. 조기 퇴근을 지시한 팀장 재량권의 타당성에 관한 판단

제규정 및 외부 전문가 자문 의견 등을 종합한 결과, 관련 규정에서 정하고 있는 범위를 벗어나 근무시간을 조정할 수 있는 팀장의 재량권을 인정할 수 있는 근거는 없다고 판단된다. 팀장은 관련 규정에 따라 정해진 근로조건에 대해 성실하게 관리할 권한만 있을 뿐 그것을 조절하여 조기 퇴근을 지시하는 것은 과도한 권한 남용으로 보아야 할 것이다.

또한 술선수범하여 성실 의무를 이행해야 하는 부서장의 지위에 있음에도

불구하고, 다수의 팀원을 대상으로 「복무규정」에서 벗어난 지시를 내렸다는 점에서 과실이 작다고 볼 수는 없다.

단, G 팀장이 조기 퇴근을 지시한 경위와 의도를 살펴볼 때, 행정 공백 야기 혹은 복무 질서 문란 등 부정한 의도를 찾아보기는 어려우며, 해당 지시가 업무 상황을 고려하여 팀원들의 피로를 해소하기 위한 선의(善意)에서 비롯된 점이 인정된다.

또한 행정 공백의 발생이 없을 것이라는 판단에 따라 조기 퇴근을 지시한 시간이 1시간 미만으로 비교적 길지 않고, G 팀장 본인은 근무 종료 시간 까지 남아 혹시나 발생할 수 있는 행정 공백을 없애려 한 의도가 보였다는 점을 감안하여 최종 양정을 의결하였다.

조치할 사항

[경고] B센터 ♣팀은 관련자에게 경고를 촉구하시고, 추후 유사사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바랍니다.